

## 경 고 요 구

1. 제 목 : 동일 대표자 법인 명의 변경을 통한 수의계약 체결 부적정

2. 관계기관 : ♠♠♠♠

3. 내 용

### 가. 업무개요

우리 공단은 계약의 목적, 성질, 규모 등을 고려하여 경쟁입찰 또는 수의계약을 법령과 기업형태에 따른 특례 규정을 준수하며 물품구매, 공사, 용역계약을 추진하고 있습니다.

### 나. 관계법령 및 판단기준

공단 「계약사무규정」 제17조(계약의 방법)에 따르면, 계약은 원칙적으로 일반 경쟁에 부쳐야 하며, 필요하다고 인정되는 경우에는 참가자를 지정하여 경쟁에 부치거나 수의계약으로 체결할 수 있도록 규정하고 있습니다.

또한, 같은 규정 제43조에서는 「국가계약법 시행령」 제26조(수의계약에 의할 수 있는 경우)를 준용하여 수의계약 가능 범위를 정하고 있으며, 추정가격 2천만원을 초과하는 물품의 제조·구매·임차 또는 용역계약의 경우 여성기업, 장애인기업 등과 수의계약 체결이 가능하도록 규정하고 있습니다.

따라서 각 소속기관에서는 추정가격 2천만원을 초과하는 수의계약을 체결할 때, 법령에서 정한 요건을 충족하는 거래상대방과 상호 합의에 따라 계약을 체결해야 하며, 계약 당사자는 계약체결 전에 거래상대방이 해당 요건을 충족하는지 철저히 검토하여야 합니다.

다. 감사결과 확인된 문제점

그런데 2025년 ○○○○ 종합감사 시 수의계약 내역을 확인한 결과, [표]와 같이 XXXX년 XX월 ♠♠♠♠ 생활실 및 욕실 리모델링 설계용역을 여성기업인 ‘■■■■(대표 ○○○)’와 계약하였으며, 이후 같은 해 XX월 XX일 여성기업인 ■■■■와 X층 로비 화장실 리모델링 공사 계약을 추진한다고 보고하였습니다.

그러나 [사진]과 같이 당시 ‘■■■■’로부터 받은 견적서의 대표는 ‘○○○’이 아닌 ‘○○○’로 여성기업이 아닌 상태를 인지하지 못하고 가격협의를 후 계약을 진행하려고 하였으나, 계약 체결일 이전 여성기업이 아님을 인지하였습니다.

수의계약 조건이 미충족되었으면 공사계약 재추진 보고 후 절차에 따라 진행 하여야 하나, XXXX년 XX월 XX일 여성기업인 ○○○○(대표 ○○○)과 계약체결하고 XX월 XX일 결제 문서 주석으로 변동 사유를 ‘■■■■’의 여성기업 자격 상실을 기재한 것으로 계약 완료 및 공사를 진행하였습니다.

이는 같은 해 XX월 [사진]과 같이 ○○○이 ■■■■의 대표자에서 제외됨에 따라 실질적으로 동일인이 대표로 운영하는 다른 법인과 계약을 체결한 사례로 형식적으로는 「국가계약법 시행령」 제26조에 따른 여성기업과의 수의계약 요건을 충족하였다고 하나, 시급성이 필요한 공사 사항이 아님에도 불구하고 계약절차를 위배한 사실이 확인되었습니다.

[표] 동일 대표자(○○○) 법인과의 수의계약 내역

| 계약건명 | 계약일자 | 계약금액(천원) | 계약업체 | 비고 |
|------|------|----------|------|----|
|      |      |          |      |    |

[사진] 대표자 변경에 관한 사항 등

| ■■■■ 대표자 변경에 관한 사항           |                     |
|------------------------------|---------------------|
|                              |                     |
| 계약 추진(안) 붙임 견적서(xxxx.xx월 기준) | ○○○○○○(xxxx.xx월 기준) |
|                              |                     |

4. 관계기관 의견

♠♠♠♠에서는 감사결과를 수용하고, 감사결과 처분에 따른 조치를 하겠다고 하였습니다.

5. 조치할 사항

○▷▷▷▷, ♠♠♠♠은

- 동일 사례가 발생하지 않도록 관련자에게 「경고」 조치하시기 바랍니다. (경고)